

Claimant:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Germany
date of birth: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V
podatelnaOSBA5@justice.sk
lubica.vrchovska@justice.sk

10.7.2025

ACTION FOR DAMAGES

Defendant:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
represented by: Ing. Katarína Berová, manager of the health insurance dept.

Re: ACTION FOR DAMAGES FOR UNLAWFUL ENFORCEMENT – AMOUNT: EUR 10,000

I. Statement of facts

On 9 April 2025, the District Court of Banská Bystrica issued authorisation for enforcement no. 156EX 171/25 on the basis of the VŠZP enforcement title – arrears statement no. 2427017713. That title was issued for the period from January 2022 to May 2023 in the amount of EUR 687.70 + EUR 10 in costs.

At that time, however, the claimant was a citizen of the Slovak Republic with permanent residence and insurance in Germany. Under Regulation (EC) No 883/2004, only the law of a single Member State – Germany – applies to the claimant.

In a letter of 6 June 2025, VŠZP officially acknowledged that public health insurance in the SR ended on 30 August 2016 and that the claim under arrears statement no. 2427017713 was cancelled to EUR 0.00. Despite this, enforcement was carried out and the claimant's account was blocked: IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308. VŠZP insists on maintaining the EUR 10 fee.

On 26 February 2025 the bailiff unlawfully debited EUR 44.58 from me and the bank a fee of –EUR 8. On 10 June 2025 the bailiff debited EUR 41.68 and the bank a fee of –EUR 8, causing further pecuniary harm.

To date, as at 10 July 2025, the bailiff has, even after my request, not released my account and has not returned the funds withdrawn!

II. Legal assessment

Under Act No. 514/2003 Coll. on liability for damage caused in the exercise of public authority, the State and its bodies are liable for damage caused by an unlawful decision or by incorrect official procedure. In the present case there occurred:

- the incorrect registration of the claimant as a self-payer,
- the issuance of an unlawful arrears statement,
- the unjustified enforcement filing,
- the carrying out of enforcement, which interfered with the claimant's property rights.

The result was an interference with rights, a restriction on the use of the account, stress, and an impairment of the claimant's dignity and economic security.

1. The duty to communicate lies with the public institution

Under Act No. 71/1967 Coll. on administrative procedure (Code of Administrative Procedure) and Act No. 580/2004 Coll. on health insurance:

- the administrative body (VšZP) is obliged to establish the facts of the matter and to ensure service,
- if it cannot effect service, it may not draw any consequences against the addressee.

3. The arrears statement was issued without my having any opportunity to defend myself

- This is contrary to Art. 6 of the Convention for the Protection of Human Rights (right to a fair trial),
- as well as with the principle audiatur et altera pars ("let the other side be heard too").

"The entire process – from the incorrect registration, through the failure to serve, to the enforcement – took place about me, without my knowledge and participation. Such an exercise of public authority is reprehensible and incompatible with the principles of the rule of law. As a result, I was deprived of the right to defence, which constituted a gross interference with my fundamental rights."

This principle is supported:

In Art. 47 of the EU Charter of Fundamental Rights → the right to an effective remedy and a fair trial

In Art. 6 of the Convention for the Protection of Human Rights → the right to be duly informed and heard

And in Slovak law:

- § 3 of the Code of Administrative Procedure – the duty to act in cooperation with the party,
- § 17a of Act No. 580/2004 Coll. – the possibility to file objections to the arrears statement, of which I was not informed – meaning that I was deprived of the right to defence.

III. Means of evidence:

- Letter of VšZP of 6 June 2025 on cancellation of the claim (exhibit no. 1)
- Statement of VšZP of 16 June 2025 on insisting on EUR 10 of costs (exhibit no. 2)
- Confirmation of insurance in Germany since 2016 (substituted by a statutory declaration and proof of residence – Meldezettel)
- Scan of the blocked account (exhibit no. 3)
- Statutory declaration of the claimant on the interference and harm (exhibit no. 4)

IV. Relief sought (Petitum):

The claimant requests that the court deliver the following judgment:

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. shall be obliged to pay the claimant the sum of EUR 10,000 as damages, together with default interest from the day of service of the action until payment.
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. shall be obliged to reimburse the claimant the costs of the proceedings within 3 days of the judgment becoming final.



Respectfully

In Kumhausen, on 10.07.2025

Peter Ferenc

[Document signed with QES]

Applicant:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Federal Republic of Germany
date of birth: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V

10.07.2025

Re: APPLICATION FOR EXEMPTION FROM COURT FEES under § 138(1) of the Civil Dispute Procedure Code (CSP)

I. Grounds of the application

I hereby request full exemption from the court fee in the proceedings for damages against Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., which I bring on account of the unlawful procedure in issuing and enforcing the arrears statement and the subsequent enforcement.

I am a natural person who has long been in social and financial distress. Since 2016 I have permanently lived in the Federal Republic of Germany, where I am currently without income, without assets and in a state of personal insolvency. I filed an insolvency petition with a German court as a natural person – non-entrepreneur. The proceedings are currently ongoing.

I am not able to pay the court fee or any other costs of the proceedings without jeopardising my own subsistence. At the same time, the bringing of the action is well-founded and is based on the written statements of VŠZP itself, which acknowledged that no claim against me exists.

I also attach a statutory declaration on my financial circumstances and on the insolvency petition filed in Germany.

"I filed the insolvency petition as a natural person in Germany, but the court mistakenly treated it as an entrepreneurial one. I am currently preparing a new petition as a non-entrepreneur (Privatinsolvenz), which corresponds to my real situation – I am without income, without business and without assets."

II. Application

I request that the court, pursuant to § 138(1) CSP, decide to exempt me in full from payment of the court fee in the proceedings against Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.



Peter Ferenc

In Kumhausen, Germany, on 10.07.2025

[Document signed with QES]

Statutory declaration on financial circumstances

I, the undersigned

Peter Ferenc

date of birth: 24.10.1964

permanent residence: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Federal Republic of Germany

I solemnly declare that:

1. Since 2016 I have permanently lived in the Federal Republic of Germany.
2. I am currently without any regular income.
3. I receive no social benefits, support allowances or sickness insurance.
4. I own no property in the territory of the Slovak Republic or abroad, including real estate, vehicles, accounts and other assets.
5. I am in a state of personal insolvency and I filed an insolvency petition with the competent court in Germany as a natural person (non-entrepreneur). The proceedings are currently under examination.
6. All my ordinary living costs are covered solely by contributions from close persons, not from employment or business.

I make this declaration freely, knowingly and with full responsibility for the truthfulness of the data stated, which I am ready to substantiate credibly at any time.



Peter Ferenc

In Kumhausen, Germany, on 10.07.2025

[Document signed with QES]

Declaration on the status of the insolvency proceedings in Germany

I, the undersigned

Peter Ferenc

date of birth: 24.10.1964

permanent residence: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Federal Republic of Germany

I declare the following:

I am a natural person without income and assets, who is in personal financial distress.

I filed an insolvency petition with the competent court in Germany, which was however incorrectly classified as "entrepreneurial". I am currently preparing a new insolvency petition as an ordinary natural person (Privatinsolvenz) in accordance with the actual situation, since I carry out no business activity and have never operated as a self-employed person in Germany.

After filing the new petition, I will submit to the Slovak court confirmation of admission to the insolvency proceedings.

I make this declaration as part of the supporting documents for the application for exemption from the court fee.



Peter Ferenc

In Kumhausen, Germany, on 10.07.2025

[Document signed with QES]

Statutory declaration on the interference and harm

I, the undersigned

Peter Ferenc

date of birth: 24.10.1964

permanent residence: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Federal Republic of Germany

I solemnly declare that:

As a result of the unjustified conduct of Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VŠZP), which issued arrears statement no. 2427017713 against me, I was subjected to enforcement proceedings no. 156EX 171/25, in which my bank account was blocked.

This enforcement took place without my being informed in advance, warned or duly instructed about the possibility of defence. No decision was served on me, the declared debt never existed and the claim was fabricated and later cancelled by VŠZP in full.

Nevertheless, cash was withheld from me by enforcement and access to the account was prevented, which caused me:

- a state of existential insecurity,
- considerable stress, deterioration of health and psychological tension,
- an impairment of my dignity as an EU citizen who has committed no wrongdoing.

I am convinced that this interference was contrary to the principles of the rule of law and good morals and constituted an abuse of power by a public institution.

I make this declaration as a supporting document for my action for damages.



Peter Ferenc

In Kumhausen, Germany, on 10.07.2025

[Document signed with QES]

List of annexes to the action:

1. Application for exemption from the court fee under § 138 CSP,
2. Statutory declaration on financial circumstances,
3. Short declaration on the status of the proceedings in Germany (the new petition is in preparation and concerns an ordinary natural person).
4. Statutory declaration on the interference and harm.

Kläger:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Deutschland
Geburtsdatum: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V
podatelnaOSBA5@justice.sk
lubica.vrchovska@justice.sk

10.7.2025

SCHADENERSATZKLAGE

Beklagte:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
vertreten durch: Ing. Katarína Berová, Leiterin der Abt. Krankenversicherung

Betreff: SCHADENERSATZKLAGE WEGEN RECHTSWIDRIGER VOLLSTRECKUNG – BETRAG: 10 000 EUR

I. Sachverhalt

Am 9.4.2025 erteilte das Bezirksgericht Banská Bystrica die Vollstreckungsermächtigung Nr. 156EX 171/25 auf der Grundlage des Vollstreckungstitels der VŠZP – Rückstandsaufstellung Nr. 2427017713. Dieser Titel wurde für den Zeitraum Januar 2022 bis Mai 2023 in Höhe von 687,70 EUR + 10 EUR Kosten ausgestellt.

Der Kläger war zu diesem Zeitpunkt jedoch Staatsbürger der SR mit Wohnsitz und Versicherung in Deutschland. Nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 unterliegt der Kläger nur dem Recht eines einzigen Mitgliedstaats – Deutschlands.

Mit Schreiben vom 6.6.2025 räumte die VŠZP offiziell ein, dass die gesetzliche Krankenversicherung in der SR zum 30.8.2016 endete und die Forderung aus der Rückstandsaufstellung Nr. 2427017713 auf 0,00 EUR aufgehoben wurde. Dennoch wurde die Vollstreckung durchgeführt und das Konto des Klägers gesperrt: IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308. Die VŠZP besteht auf der Beibehaltung der Gebühr von 10 EUR.

Am 26.02.2025 hat die Gerichtsvollzieherin mir unberechtigt 44,58 € abgebucht und die Bank eine Gebühr von –8 €. Am 10.6.2025 hat die Gerichtsvollzieherin 41,68 € abgebucht und die Bank eine Gebühr von –8 €, wodurch ein weiterer Vermögensschaden entstand.

Bis heute, zum 10.7.2025, hat die Gerichtsvollzieherin trotz meiner Aufforderung mein Konto nicht freigegeben und die abgebuchten Geldmittel nicht zurückerstattet!

II. Rechtliche Würdigung

Nach dem Gesetz Nr. 514/2003 Slg. über die Haftung für Schäden bei Ausübung öffentlicher Gewalt haften der Staat und seine Organe für Schäden, die durch eine rechtswidrige Entscheidung oder ein fehlerhaftes amtliches Vorgehen verursacht werden. Im vorliegenden Fall kam es zu:

- eine fehlerhafte Erfassung des Klägers als Selbstzahler,
- die Ausstellung einer rechtswidrigen Rückstandsaufstellung,
- einen unbegründeten Vollstreckungsantrag,
- die Durchführung der Vollstreckung, die in die Vermögensrechte des Klägers eingriff.

Die Folge war ein Eingriff in Rechte, eine Beschränkung der Verfügung über das Konto, Stress sowie eine Beeinträchtigung der Würde und der wirtschaftlichen Sicherheit des Klägers.

1. Die Kommunikationspflicht liegt bei der öffentlichen Institution

Nach dem Gesetz Nr. 71/1967 Slg. über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsordnung) und dem Gesetz Nr. 580/2004 Slg. über die Krankenversicherung:

- die Behörde (VšZP) ist verpflichtet, den Sachverhalt festzustellen und die Zustellung sicherzustellen,
- kann sie nicht zustellen, darf sie gegenüber dem Adressaten keine Folgen ableiten.

3. Die Rückstandsaufstellung wurde erlassen, ohne dass ich die Möglichkeit hatte, mich zu verteidigen

- Dies widerspricht Art. 6 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte (Recht auf ein faires Verfahren),
- sowie dem Grundsatz audiatur et altera pars („auch die andere Seite werde gehört“).

„Der gesamte Vorgang – von der fehlerhaften Erfassung über die unterbliebene Zustellung bis zur Vollstreckung – verlief über mich, ohne mein Wissen und meine Beteiligung. Eine solche Ausübung öffentlicher Gewalt ist strafwürdig und mit den Grundsätzen des Rechtsstaats unvereinbar. Dadurch wurde mir das Recht auf Verteidigung entzogen, wodurch ein grober Eingriff in meine Grundrechte erfolgte.“

Dieser Grundsatz findet Stütze:

In Art. 47 der EU-Grundrechtecharta → Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren

In Art. 6 der Konvention zum Schutz der Menschenrechte → Recht, ordnungsgemäß informiert und gehört zu werden

Und im slowakischen Recht:

- § 3 der Verwaltungsordnung – Pflicht, im Zusammenwirken mit dem Beteiligten zu handeln,
- § 17a des Gesetzes Nr. 580/2004 Slg. – die Möglichkeit, Einwendungen gegen die Rückstandsaufstellung zu erheben, über die ich nicht informiert wurde – d. h. mir wurde das Recht auf Verteidigung entzogen.

III. Beweismittel:

- Schreiben der VšZP vom 6.6.2025 über die Aufhebung der Forderung (Beweis Nr. 1)
- Stellungnahme der VšZP vom 16.6.2025 über das Festhalten an 10 EUR Kosten (Beweis Nr. 2)
- Versicherungsnachweis in Deutschland seit 2016 (ersetzt durch eidesstattliche Erklärung und Meldebescheinigung – Meldezettel)

- Scan des gesperrten Kontos (Beweis Nr. 3)
- Eidesstattliche Erklärung des Klägers über den Eingriff und den Schaden (Beweis Nr. 4)

IV. Antrag (Petitum):

Der Kläger beantragt, dass das Gericht folgendes Urteil erlässt:

1. Die Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. ist verpflichtet, dem Kläger den Betrag von 10 000 EUR als Schadenersatz nebst Verzugszinsen ab dem Tag der Zustellung der Klage bis zur Zahlung zu zahlen.
2. Die Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. ist verpflichtet, dem Kläger die Verfahrenskosten binnen 3 Tagen ab Rechtskraft des Urteils zu erstatten.



Mit vorzüglicher Hochachtung
In Kumhausen, am 10.07.2025

Peter Ferenc

[Dokument mit QES signiert]

Antragsteller:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Bundesrepublik Deutschland
Geburtsdatum: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V

10.07.2025

**Betreff: ANTRAG AUF BEFREIUNG VON DER RICHTSGEBÜHR gemäß § 138 Abs. 1 der
Zivilstreitprozessordnung (CSP)**

I. Begründung des Antrags

Hiermit beantrage ich die vollständige Befreiung von der Gerichtsgebühr im Verfahren auf Schadenersatz gegen die Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., das ich wegen des rechtswidrigen Vorgehens bei der Ausstellung und Geltendmachung der Rückstandsaufstellung und der nachfolgenden Vollstreckung erhebe.

Ich bin eine natürliche Person, die sich seit langem in sozialer und finanzieller Notlage befindet. Seit 2016 lebe ich dauerhaft in der Bundesrepublik Deutschland, wo ich derzeit ohne Einkommen, ohne Vermögen und in persönlicher Zahlungsunfähigkeit bin. Bei einem deutschen Gericht habe ich einen Insolvenzantrag als natürliche Person – Nichtunternehmer – gestellt. Das Verfahren läuft derzeit.

Ich bin nicht in der Lage, die Gerichtsgebühr oder sonstige Verfahrenskosten zu tragen, ohne meine eigene Existenz zu gefährden. Zugleich ist die Klageerhebung begründet und stützt sich auf die schriftlichen Erklärungen der VŠZP selbst, die anerkannt hat, dass gegen mich keine Forderung besteht.

Zugleich füge ich eine eidesstattliche Erklärung über meine Vermögensverhältnisse und über den in Deutschland gestellten Insolvenzantrag bei.

„Den Insolvenzantrag habe ich in Deutschland als natürliche Person gestellt, das Gericht hat ihn jedoch irrtümlich als unternehmerisch behandelt. Derzeit bereite ich einen neuen Antrag als Nichtunternehmer (Privatinsolvenz) vor, was meiner tatsächlichen Lage entspricht – ich bin ohne Einkommen, ohne Unternehmen und ohne Vermögen.“

II. Antrag

Ich beantrage, dass das Gericht gemäß § 138 Abs. 1 CSP entscheidet, mich vollständig von der Zahlung der Gerichtsgebühr im Verfahren gegen die Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. zu befreien.



Peter Ferenc

In Kumhausen, Deutschland, am 10.07.2025

[Dokument mit QES signiert]

Eidesstattliche Erklärung über die Vermögensverhältnisse

Ich, der Unterzeichnete

Peter Ferenc

Geburtsdatum: 24.10.1964

wohnhafte: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Bundesrepublik Deutschland

Ich erkläre an Eides statt, dass:

1. Seit 2016 lebe ich dauerhaft in der Bundesrepublik Deutschland.
2. Derzeit bin ich ohne jegliches regelmäßige Einkommen.
3. Ich beziehe keinerlei Sozialleistungen, Unterstützungsbeiträge oder Krankengeld.
4. Ich besitze kein Vermögen im Gebiet der Slowakischen Republik oder im Ausland, einschließlich Immobilien, Fahrzeugen, Konten und sonstigen Vermögenswerten.
5. Ich befinde mich in persönlicher Zahlungsunfähigkeit und habe beim zuständigen Gericht in Deutschland einen Insolvenzantrag als natürliche Person (Nichtunternehmer) gestellt. Das Verfahren befindet sich derzeit in der Prüfung.
6. Alle meine laufenden Lebenshaltungskosten werden ausschließlich durch Zuwendungen nahestehender Personen gedeckt, nicht aus Erwerbstätigkeit oder unternehmerischer Tätigkeit.

Diese Erklärung gebe ich frei, bewusst und mit voller Verantwortung für die Wahrheit der angegebenen Daten ab, die ich jederzeit glaubhaft belegen kann.



Peter Ferenc

In Kumhausen, Deutschland, am 10.07.2025

[Dokument mit QES signiert]

Erklärung zum Stand des Insolvenzverfahrens in Deutschland

Ich, der Unterzeichnete

Peter Ferenc

Geburtsdatum: 24.10.1964

wohnhaft: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Bundesrepublik Deutschland

erkläre ich Folgendes:

Ich bin eine natürliche Person ohne Einkommen und Vermögen, die sich in persönlicher finanzieller Notlage befindet.

Beim zuständigen Gericht in Deutschland habe ich einen Insolvenzantrag gestellt, der jedoch fälschlich als „unternehmerisch“ eingeordnet wurde. Derzeit bereite ich einen neuen Insolvenzantrag als gewöhnliche natürliche Person (Privatinsolvenz) entsprechend dem tatsächlichen Stand vor, da ich keinerlei unternehmerische Tätigkeit ausübe und nie als Selbständiger in Deutschland tätig war.

Nach Stellung des neuen Antrags werde ich dem slowakischen Gericht eine Bestätigung über die Aufnahme in das Insolvenzverfahren vorlegen.

Diese Erklärung gebe ich als Teil der Unterlagen zum Antrag auf Befreiung von der Gerichtsgebühr ab.



Peter Ferenc

In Kumhausen, Deutschland, am 10.07.2025

[Dokument mit QES signiert]

Eidesstattliche Erklärung über den Eingriff und den Schaden

Ich, der Unterzeichnete

Peter Ferenc

Geburtsdatum: 24.10.1964

wohnhaft: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Bundesrepublik Deutschland

Ich erkläre an Eides statt, dass:

Infolge des unbegründeten Vorgehens der Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP), die gegen mich die Rückstandsaufstellung Nr. 2427017713 ausstellte, wurde ich einem Vollstreckungsverfahren Nr. 156EX 171/25 ausgesetzt, in dem mein Bankkonto gesperrt wurde.

Diese Vollstreckung erfolgte, ohne dass ich vorab informiert, gewarnt oder ordnungsgemäß über die Möglichkeit der Verteidigung belehrt wurde. Mir wurde keine Entscheidung zugestellt, die behauptete Schuld bestand nie und die Forderung wurde konstruiert und später von der VšZP vollständig aufgehoben.

Dennoch wurde mir im Vollstreckungswege Bargeld einbehalten und der Zugang zum Konto verwehrt, was mir verursachte:

- einen Zustand existenzieller Unsicherheit,
- erheblichen Stress, Verschlechterung der Gesundheit und psychische Anspannung,
- eine Beeinträchtigung meiner Würde als EU-Bürger, der sich nichts hat zuschulden kommen lassen.

Ich bin überzeugt, dass dieser Eingriff den Grundsätzen des Rechtsstaats und den guten Sitten widersprach und einen Machtmissbrauch durch eine öffentliche Institution darstellte.

Diese Erklärung gebe ich als Unterlage zu meiner Schadenersatzklage ab.



Peter Ferenc

In Kumhausen, Deutschland, am 10.07.2025

[Dokument mit QES signiert]

Verzeichnis der Anlagen zur Klage:

1. Antrag auf Befreiung von der Gerichtsgebühr gemäß § 138 CSP,
2. Eidesstattliche Erklärung über die Vermögensverhältnisse,
3. Kurze Erklärung zum Stand des Verfahrens in Deutschland (der neue Antrag befindet sich in Vorbereitung und betrifft eine gewöhnliche natürliche Person).
4. Eidesstattliche Erklärung über den Eingriff und den Schaden.

Demandeur :

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Allemagne
date de naissance : 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V
podatelnaOSBA5@justice.sk
lubica.vrchovska@justice.sk

10.7.2025

ACTION EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE

Défenderesse :

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
représentée par : Ing. Katarína Berová, responsable du service assurance maladie

Objet : ACTION EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE POUR EXÉCUTION ILLÉGALE – MONTANT : 10 000 EUR

I. Exposé des faits

Le 9 avril 2025, le tribunal d'arrondissement de Banská Bystrica a délivré l'autorisation d'exécution n° 156EX 171/25 sur le fondement du titre exécutoire de la VŠZP – état des arriérés n° 2427017713. Ce titre a été délivré pour la période de janvier 2022 à mai 2023 pour un montant de 687,70 EUR + 10 EUR de frais.

Or, à cette époque, le demandeur était un ressortissant de la République slovaque domicilié et assuré en Allemagne. En vertu du règlement (CE) n° 883/2004, seul le droit d'un unique État membre – l'Allemagne – s'applique au demandeur.

Par lettre du 6 juin 2025, la VŠZP a officiellement reconnu que l'assurance maladie publique en RS avait pris fin le 30 août 2016 et que la créance issue de l'état des arriérés n° 2427017713 avait été annulée à 0,00 EUR. Malgré cela, l'exécution a été menée et le compte du demandeur a été bloqué : IBAN : SK59 0900 0000 0052 0995 7308. La VŠZP maintient les frais de 10 EUR.

Le 26 février 2025, l'huissière m'a prélevé indûment 44,58 € et la banque des frais de -8 €. Le 10 juin 2025, l'huissière a prélevé 41,68 € et la banque des frais de -8 €, causant un préjudice patrimonial supplémentaire. À ce jour, au 10 juillet 2025, l'huissière n'a, même après ma mise en demeure, pas libéré mon compte ni restitué les fonds prélevés !

II. Appréciation juridique

En vertu de la loi n° 514/2003 Rec. relative à la responsabilité pour les dommages causés dans l'exercice de la puissance publique, l'État et ses organes répondent des dommages causés par une décision illégale ou par une procédure administrative incorrecte. En l'espèce, il y a eu :

- l'enregistrement erroné du demandeur comme auto-payeur,
- l'émission d'un état des arriérés illégal,
- une demande d'exécution injustifiée,
- la mise en œuvre de l'exécution, qui a porté atteinte aux droits patrimoniaux du demandeur.

Il en est résulté une atteinte aux droits, une restriction de la disposition du compte, du stress, ainsi qu'une atteinte à la dignité et à la sécurité économique du demandeur.

1. L'obligation de communiquer incombe à l'institution publique

En vertu de la loi n° 71/1967 Rec. relative à la procédure administrative (code de procédure administrative) et de la loi n° 580/2004 Rec. relative à l'assurance maladie :

- l'organe administratif (VšZP) est tenu d'établir les faits de l'affaire et d'assurer la notification,
- si elle ne peut pas notifier, elle ne peut tirer aucune conséquence à l'encontre du destinataire.

3. L'état des arriérés a été émis sans que j'aie eu la possibilité de me défendre

- Cela est contraire à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (droit à un procès équitable),
- ainsi qu'au principe audiatur et altera pars (« que l'autre partie soit également entendue »).

« L'ensemble du processus – de l'enregistrement erroné, en passant par l'absence de notification, jusqu'à l'exécution – s'est déroulé à mon sujet, à mon insu et sans ma participation. Un tel exercice de la puissance publique est répréhensible et incompatible avec les principes de l'État de droit. En conséquence, j'ai été privé du droit de défense, ce qui a constitué une atteinte grave à mes droits fondamentaux. »

Ce principe trouve appui :

À l'art. 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE → droit à un recours effectif et à un procès équitable

À l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme → droit d'être dûment informé et entendu

Et en droit slovaque :

- § 3 du code de procédure administrative – obligation d'agir en coopération avec la partie,
- § 17a de la loi n° 580/2004 Rec. – la possibilité de former des objections contre l'état des arriérés, dont je n'ai pas été informé – ce qui signifie que j'ai été privé du droit de défense.

III. Moyens de preuve :

- Lettre de la VšZP du 6 juin 2025 relative à l'annulation de la créance (pièce n° 1)
- Prise de position de la VšZP du 16 juin 2025 sur le maintien de 10 EUR de frais (pièce n° 2)
- Attestation d'assurance en Allemagne depuis 2016 (remplacée par une déclaration sur l'honneur et un justificatif de domicile – Meldezettel)
- Copie numérisée du compte bloqué (pièce n° 3)

- Déclaration sur l'honneur du demandeur concernant l'atteinte et le préjudice (pièce n° 4)

IV. Demande (Petitum) :

Le demandeur conclut à ce que le tribunal rende le jugement suivant :

1. La Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. est tenue de payer au demandeur la somme de 10 000 EUR à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts de retard à compter du jour de la signification de l'action jusqu'au paiement.
2. La Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. est tenue de rembourser au demandeur les dépens dans un délai de 3 jours à compter du caractère définitif du jugement.



Avec ma haute considération
À Kumhausen, le 10.07.2025

Peter Ferenc

[Document signé par QES]

Requérant :

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, République fédérale d'Allemagne
date de naissance : 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V

10.07.2025

Objet : DEMANDE D'EXONÉRATION DES FRAIS DE JUSTICE au titre du § 138, al. 1, du code de procédure civile contentieuse (CSP)

I. Motifs de la demande

Par la présente, je demande l'exonération totale des frais de justice dans la procédure en réparation du préjudice contre la Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., que j'introduis en raison de la procédure illégale d'émission et de mise en œuvre de l'état des arriérés et de l'exécution qui a suivi.

Je suis une personne physique qui se trouve depuis longtemps dans une détresse sociale et financière. Depuis 2016, je vis de manière permanente en République fédérale d'Allemagne, où je suis actuellement sans revenu, sans patrimoine et en état d'insolvabilité personnelle. J'ai déposé auprès d'un tribunal allemand une demande d'insolvabilité en tant que personne physique – non-entrepreneur. La procédure est actuellement en cours.

Je ne suis pas en mesure d'acquitter les frais de justice ni les autres dépens sans mettre en péril ma propre existence. En même temps, l'introduction de l'action est fondée et repose sur les déclarations écrites de la VŠZP elle-même, qui a reconnu qu'aucune créance n'existe à mon encontre.

Je joins également une déclaration sur l'honneur relative à ma situation patrimoniale et à la demande d'insolvabilité déposée en Allemagne.

« J'ai déposé la demande d'insolvabilité en tant que personne physique en Allemagne, mais le tribunal l'a, par erreur, traitée comme relevant d'une activité professionnelle. Je prépare actuellement une nouvelle demande en tant que non-entrepreneur (Privatinsolvenz), ce qui correspond à ma situation réelle – je suis sans revenu, sans activité et sans patrimoine. »

II. Demande

Je conclus à ce que le tribunal, en vertu du § 138, al. 1, CSP, décide de m'exonérer intégralement du paiement des frais de justice dans la procédure contre la Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.



Peter Ferenc

À Kumhausen, Allemagne, le 10.07.2025

[Document signé par QES]

Déclaration sur l'honneur relative à la situation patrimoniale

Je, soussigné

Peter Ferenc

date de naissance : 24.10.1964

domicilié : Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, République fédérale d'Allemagne

Je déclare sur l'honneur que :

1. Depuis 2016, je vis de manière permanente en République fédérale d'Allemagne.
2. Je suis actuellement sans aucun revenu régulier.
3. Je ne perçois aucune prestation sociale, allocation de soutien ni assurance maladie.
4. Je ne possède aucun bien sur le territoire de la République slovaque ni à l'étranger, y compris biens immobiliers, véhicules, comptes et autres actifs.
5. Je suis en état d'insolvabilité personnelle et j'ai déposé auprès du tribunal compétent en Allemagne une demande d'insolvabilité en tant que personne physique (non-entrepreneur). La procédure est actuellement en cours d'examen.
6. Tous mes frais de subsistance courants sont couverts uniquement par les contributions de proches, et non par un emploi ou une activité.

Je fais cette déclaration librement, en connaissance de cause et sous l'entière responsabilité de la véracité des données indiquées, que je suis prêt à justifier de manière crédible à tout moment.



Peter Ferenc

À Kumhausen, Allemagne, le 10.07.2025

[Document signé par QES]

Déclaration sur l'état de la procédure d'insolvabilité en Allemagne

Je, soussigné

Peter Ferenc

date de naissance : 24.10.1964

domicilié : Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, République fédérale d'Allemagne

je déclare ce qui suit :

Je suis une personne physique sans revenu ni patrimoine, qui se trouve dans une détresse financière personnelle.

J'ai déposé auprès du tribunal compétent en Allemagne une demande d'insolvabilité qui a toutefois été incorrectement classée comme « professionnelle ». Je prépare actuellement une nouvelle demande d'insolvabilité en tant que simple personne physique (Privatinsolvenz), conformément à la situation réelle, car je n'exerce aucune activité professionnelle et n'ai jamais opéré comme travailleur indépendant en Allemagne.

Après le dépôt de la nouvelle demande, je présenterai au tribunal slovaque une attestation d'admission à la procédure d'insolvabilité.

Je fais cette déclaration dans le cadre des pièces justificatives de la demande d'exonération des frais de justice.



Peter Ferenc

À Kumhausen, Allemagne, le 10.07.2025

[Document signé par QES]

Déclaration sur l'honneur relative à l'atteinte et au préjudice

Je, soussigné

Peter Ferenc

date de naissance : 24.10.1964

domicilié : Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, République fédérale d'Allemagne

Je déclare sur l'honneur que :

À la suite du comportement injustifié de la Všeobecná zdravotná poistovňa, a. s. (VšZP), qui a émis à mon encontre l'état des arriérés n° 2427017713, j'ai été soumis à la procédure d'exécution n° 156EX 171/25, dans laquelle mon compte bancaire a été bloqué.

Cette exécution s'est déroulée sans que je sois préalablement informé, averti ou dûment instruit de la possibilité de me défendre. Aucune décision ne m'a été notifiée, la dette déclarée n'a jamais existé et la créance a été fabriquée puis annulée par la VšZP en totalité.

Néanmoins, des liquidités m'ont été retenues par voie d'exécution et l'accès au compte m'a été refusé, ce qui m'a causé :

- un état d'insécurité existentielle,
- un stress considérable, une détérioration de la santé et une tension psychique,
- une atteinte à ma dignité de citoyen de l'UE qui n'a commis aucune faute.

Je suis convaincu que cette atteinte était contraire aux principes de l'État de droit et aux bonnes mœurs et constituait un abus de pouvoir par une institution publique.

Je fais cette déclaration comme pièce justificative de mon action en réparation du préjudice.



Peter Ferenc

À Kumhausen, Allemagne, le 10.07.2025

[Document signé par QES]

Liste des annexes à l'action :

1. Demande d'exonération des frais de justice au titre du § 138 CSP,
2. Déclaration sur l'honneur relative à la situation patrimoniale,
3. Brève déclaration sur l'état de la procédure en Allemagne (la nouvelle demande est en préparation et concerne une simple personne physique).
4. Déclaration sur l'honneur relative à l'atteinte et au préjudice.

Tužitelj:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Njemačka
datum rođenja: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V
podatelnaOSBA5@justice.sk
lubica.vrchovska@justice.sk

10.7.2025

TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE

Tuženik:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
zastupana po: Ing. Katarína Berová, voditeljica odjela zdravstvenog osiguranja

Predmet: TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITE OVRHE – IZNOS: 10 000 EUR

I. Činjenično stanje

Dana 9.4.2025. Općinski sud Banská Bystrica izdao je ovlaštenje za provedbu ovrhe br. 156EX 171/25 na temelju ovršne isprave VŠZP – izvješća o zaostacima br. 2427017713. Ta je isprava izdana za razdoblje od siječnja 2022. do svibnja 2023. u iznosu od 687,70 EUR + 10 EUR troškova.

Tužitelj je pak u to vrijeme bio državljanin SR s prebivalištem i osiguranjem u Njemačkoj. Prema Uredbi (EZ) br. 883/2004 na tužitelja se primjenjuje pravo samo jedne države članice – Njemačke.

VŠZP je dopisom od 6.6.2025. službeno priznala da je javno zdravstveno osiguranje u SR prestalo 30.8.2016. te da je tražbina iz izvješća o zaostacima br. 2427017713 svedena na 0,00 EUR. Unatoč tomu provedena je ovrha i blokiran račun tužitelja: IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308. VŠZP ustraje na zadržavanju naknade od 10 EUR.

Dana 26.02.2025. ovršiteljica mi je neovlašteno skinula 44,58 € i banka naknadu od –8 €. Dana 10.6.2025. ovršiteljica je skinula 41,68 € i banka naknadu od –8 €, čime je nastala daljnja imovinska šteta.

Do danas, na dan 10.7.2025., ovršiteljica ni nakon moje opomene nije napustila moj račun niti vratila skinuta sredstva!

II. Pravna ocjena

Prema zakonu br. 514/2003 Zb. o odgovornosti za štetu počinjenu pri obavljanju javne vlasti, država i njezina tijela odgovaraju za štetu prouzročenu nezakonitom odlukom ili nepravilnim službenim postupanjem. U ovom je slučaju došlo do:

- pogrešno evidentiranje tužitelja kao samoplatiša,
- izdavanje nezakonitog izvješća o zaostacima,
- neosnovani ovršni prijedlog,
- provedbu ovrhe, koja je zadržala u imovinska prava tužitelja.

Posljedica je bila zadiranje u prava, ograničenje raspolaganja računom, stres te narušavanje dostojanstva i ekonomske sigurnosti tužitelja.

1. Obveza komunikacije leži na javnoj instituciji

Prema zakonu br. 71/1967 Zb. o upravnom postupku (Zakon o upravnom postupku) i zakonu br. 580/2004 Zb. o zdravstvenom osiguranju:

- upravno tijelo (VšZP) dužno je utvrditi činjenično stanje i osigurati dostavu,
- ako ne može dostaviti, ne može izvoditi posljedice prema adresatu.

3. Izvješće o zaostacima izdano je a da nisam imao mogućnost braniti se

- To je u suprotnosti s čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava (pravo na pošteno suđenje),
- kao i s načelom audiatur et altera pars („neka se sasluša i druga strana“).

„Cijeli postupak – od pogrešnog evidentiranja, preko neizvršene dostave, sve do ovrhe – odvio se o meni, bez mogega znanja i sudjelovanja. Takvo obavljanje javne vlasti kažnjivo je i nespojivo s načelima pravne države. Time mi je oduzeto pravo na obranu, čime je došlo do grubog zadiranja u moja temeljna prava.“

To načelo ima uporište:

U čl. 47. Povelje EU-a o temeljnim pravima → pravo na djelotvoran pravni lijek i pošteno suđenje

U čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava → pravo biti uredno obaviješten i saslušan

I u slovačkom pravu:

- § 3 Zakona o upravnom postupku – obveza postupati u suradnji sa strankom,
- § 17a zakona br. 580/2004 Zb. – mogućnost podnošenja prigovora na izvješće o zaostacima, o kojoj nisam bio obaviješten – što znači da mi je oduzeto pravo na obranu.

III. Dokazna sredstva:

- Dopis VšZP od 6.6.2025. o brisanju tražbine (dokaz br. 1)
- Očitovanje VšZP od 16.6.2025. o ustrajanju na 10 EUR troškova (dokaz br. 2)
- Potvrda o osiguranju u Njemačkoj od 2016. (nadomještam izjavom pod prisegom i potvrdom o prebivalištu – Meldezettel)
- Sken blokiranog računa (dokaz br. 3)
- Izjava pod prisegom tužitelja o zadiranju i šteti (dokaz br. 4)

IV. Tužbeni zahtjev (Petitum):

Tužitelj predlaže da sud donese sljedeću presudu:

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. dužna je platiti tužitelju iznos od 10 000 EUR na ime naknade štete zajedno sa zateznim kamatama od dana dostave tužbe do isplate.

2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. dužna je naknadiť tužiteľju troškove postupka u roku od 3 dana od pravomočnosti presude.



S poštovanjem

U Kumhausenu, dana 10.07.2025.

Peter Ferenc

[Dokument potpisan QES-om]

Podnositelj:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Savezna Republika Njemačka
datum rođenja: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V

10.07.2025

Predmet: ZAHTJEV ZA OSLOBOĐENJE OD SUDSKE PRISTOJBE prema § 138 st. 1 Zakona o parničnom postupku (CSP)

I. Obrazloženje zahtjeva

Ovime tražim potpuno oslobođenje od sudske pristojbe u postupku za naknadu štete protiv Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., koji podnosim zbog nezakonitog postupanja pri izdavanju i primjeni izvješća o zaostacima te naknadne ovrhe.

Ja sam fizička osoba koja se dugotrajno nalazi u socijalnoj i imovinskoj oskudici. Od 2016. trajno živim u Saveznoj Republici Njemačkoj, gdje sam trenutačno bez prihoda, bez imovine i u stanju osobne insolventnosti. Na njemačkom sudu podnio sam prijedlog za otvaranje stečaja kao fizička osoba – nepoduzetnik. Postupak je trenutačno u tijeku.

Nisam u mogućnosti podmiriti sudsku pristojbu niti druge troškove postupka a da time ne ugrozim vlastitu egzistenciju. Istodobno je podnošenje tužbe osnovano i temelji se na pisanim očitovanjima same VŠZP, koja je priznala da protiv mene ne postoji nikakva tražbina.

Ujedno prilažem izjavu pod prisegom o svojim imovinskim prilikama i o podnesenom prijedlogu za stečaj u Njemačkoj.

„Prijedlog za stečaj podnio sam u Njemačkoj kao fizička osoba, no sud ga je pogreškom ocijenio kao poduzetnički. Trenutačno pripremam novi prijedlog kao nepoduzetnik (Privatinsolvenz), što odgovara mojoj stvarnoj situaciji – bez prihoda sam, bez poslovanja i bez imovine.“

II. Prijedlog

Predlažem da sud na temelju § 138 st. 1 CSP odluči da me u cijelosti oslobađa plaćanja sudske pristojbe u postupku protiv Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.



Peter Ferenc

U Kumhausenu, Njemačka, dana 10.07.2025.

[Dokument potpisan QES-om]

Izjava pod prisegom o imovinskim prilikama

Ja, niže potpisani

Peter Ferenc

datum rođenja: 24.10.1964

prebivalište: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Savezna Republika Njemačka

Časno izjavljujem da:

1. Od 2016. trajno živim u Saveznoj Republici Njemačkoj.
2. Trenutačno sam bez ikakvog redovitog prihoda.
3. Ne primam nikakve socijalne naknade, potpore ni bolovanje.
4. Ne posjedujem nikakvu imovinu na području Slovačke Republike ni u inozemstvu, uključujući nekretnine, vozila, račune i drugu imovinu.
5. Nalazim se u stanju osobne insolventnosti i pri nadležnom sudu u Njemačkoj podnio sam prijedlog za stečaj kao fizička osoba (nepoduzetnik). Postupak je trenutačno u fazi ocjenjivanja.
6. Sve moje redovite životne troškove pokrivaju isključivo doprinosi bliskih osoba, a ne iz zaposlenja ili poslovanja.

Ovu izjavu dajem slobodno, svjesno i s punom odgovornošću za istinitost navedenih podataka, koje sam spreman u svakom trenutku vjerodostojno potkrijepiti.



Peter Ferenc

U Kumhausenu, Njemačka, dana 10.07.2025.

[Dokument potpisan QES-om]

Izjava o stanju stečajnog postupka u Njemačkoj

Ja, niže potpisani

Peter Ferenc

datum rođenja: 24.10.1964

prebivalište: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Savezna Republika Njemačka

izjavljujem sljedeće:

Ja sam fizička osoba bez prihoda i imovine koja se nalazi u osobnoj finansijskoj oskudici.

Pri nadležnom sudu u Njemačkoj podnio sam prijedlog za stečaj koji je međutim pogrešno razvrstan kao „poduzetnički“. Trenutačno pripremam novi prijedlog za stečaj kao obična fizička osoba (Privatinsolvenz) u skladu sa stvarnim stanjem, jer ne obavljam nikakvu poduzetničku djelatnost i nikada nisam djelovao kao samostalni djelatnik u Njemačkoj.

Nakon podnošenja novog prijedloga slovačkom ću sudu predložiti potvrdu o uvrštenju u stečajni postupak.

Ovu izjavu dajem kao dio podloga za zahtjev za oslobođenje od sudske pristojbe.



Peter Ferenc

U Kumhausenu, Njemačka, dana 10.07.2025.

[Dokument potpisan QES-om]

Izjava pod prisegom o zadiranju i šteti

Ja, niže potpisani

Peter Ferenc

datum rođenja: 24.10.1964

prebivalište: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Savezna Republika Njemačka

Časno izjavljujem da:

Zbog neosnovanog postupanja Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VŠZP), koja je protiv mene izdala izvješće o zaostacima br. 2427017713, bio sam izložen ovršnom postupku br. 156EX 171/25, u kojem je blokiran moj bankovni račun.

Ta se ovrha odvila a da nisam bio unaprijed obaviješten, upozoren ili uredno poučen o mogućnosti obrane. Nikakva mi odluka nije dostavljena, deklarirani dug nikada nije postojao, a tražbina je konstruirana i kasnije u cijelosti ukinuta od strane VŠZP.

Unatoč tomu ovršno mi je zadržana gotovina i onemogućen pristup računu, što mi je prouzročilo:

- stanje egzistencijalne nesigurnosti,
- znatan stres, pogoršanje zdravlja i psihičku napetost,
- narušavanje mogega dostojanstva kao građanina EU-a koji ništa nije skrivio.

Uvjeren sam da je to zadiranje bilo u suprotnosti s načelima pravne države i dobrim običajima te je predstavljalo zlouporabu ovlasti javne institucije.

Ovu izjavu dajem kao podlogu za svoju tužbu za naknadu štete.



Peter Ferenc

U Kumhausenu, Njemačka, dana 10.07.2025.

[Dokument potpisan QES-om]

Popis priloga uz tužbu:

1. Zahtjev za oslobođenje od sudske pristojbe prema § 138 CSP,
2. Izjava pod prisegom o imovinskim prilikama,
3. Kratka izjava o stanju postupka u Njemačkoj (novi prijedlog je u pripremi i odnosi se na običnu fizičku osobu).
4. Izjava pod prisegom o zadiranju i šteti.

Powód:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Niemcy
data urodzenia: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V
podatelnaOSBA5@justice.sk
lubica.vrchovska@justice.sk

10.7.2025

POZEW O ODSZKODOWANIE

Pozwany:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
reprezentowana przez: Ing. Katarína Berová, kierowniczka działu ubezpieczenia zdrowotnego

Dotyczy: POZEW O ODSZKODOWANIE ZA BEZPRAWNĄ EGZEKUCJĘ – KWOTA: 10 000 EUR

I. Stan faktyczny

W dniu 9.4.2025 Sąd Rejonowy w Bańskiej Bystrzycy wydał zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji nr 156EX 171/25 na podstawie tytułu egzekucyjnego VŠZP – zestawienia zaległości nr 2427017713. Tytuł ten został wydany za okres od stycznia 2022 do maja 2023 w kwocie 687,70 EUR + 10 EUR kosztów.

Powód był jednak w tym czasie obywatelem RS z miejscem stałego pobytu i ubezpieczeniem w Niemczech. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 do powoda stosuje się prawo tylko jednego państwa członkowskiego – Niemiec.

Pismem z dnia 6.6.2025 VŠZP oficjalnie przyznała, że publiczne ubezpieczenie zdrowotne w RS ustało z dniem 30.8.2016, a wierzytelność z zestawienia zaległości nr 2427017713 została umorzona do 0,00 EUR. Mimo to przeprowadzono egzekucję i zablokowano rachunek powoda: IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308. VŠZP obstała przy zachowaniu opłaty 10 EUR.

W dniu 26.02.2025 komorniczka bezprawnie pobrała ode mnie 44,58 € oraz bank opłatę -8 €. W dniu 10.6.2025 komorniczka pobrała 41,68 € oraz bank opłatę -8 €, czym powstała dalsza szkoda majątkowa.

Do dziś, na dzień 10.7.2025, komorniczka nawet po moim wezwaniu nie zwolniła mojego rachunku ani nie zwróciła pobranych środków!

II. Ocena prawna

Zgodnie z ustawą nr 514/2003 Dz.U. o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej państwo i jego organy odpowiadają za szkodę wyrządzoną bezprawną decyzją lub nieprawidłowym postępowaniem urzędowym. W niniejszej sprawie doszło do:

- błędne zaewidencjonowanie powoda jako samopłatnika,
- wydanie bezprawnego zestawienia zaległości,
- nieuzasadniony wniosek egzekucyjny,
- przeprowadzenie egzekucji, która naruszyła prawa majątkowe powoda.

Skutkiem było naruszenie praw, ograniczenie dysponowania rachunkiem, stres oraz naruszenie godności i bezpieczeństwa ekonomicznego powoda.

1. Obowiązek komunikacji spoczywa na instytucji publicznej

Zgodnie z ustawą nr 71/1967 Dz.U. o postępowaniu administracyjnym (Kodeks postępowania administracyjnego) oraz ustawą nr 580/2004 Dz.U. o ubezpieczeniu zdrowotnym:

- organ administracyjny (VšZP) jest zobowiązany ustalić stan faktyczny sprawy i zapewnić doręczenie,
- jeżeli nie może doręczyć, nie może wyciągać skutków wobec adresata.

3. Zestawienie zaległości zostało wydane bez możliwości obrony z mojej strony

- Jest to sprzeczne z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka (prawo do rzetelnego procesu),
- jak również z zasadą audiatur et altera pars („niech będzie wysłuchana i druga strona“).

„Cały proces – od błędnego zaewidencjonowania, poprzez niewykonane doręczenie, aż po egzekucję – przebiegł o mnie, bez mojej wiedzy i udziału. Takie wykonywanie władzy publicznej jest karygodne i niezgodne z zasadami państwa prawa. W wyniku tego pozbawiono mnie prawa do obrony, czym doszło do rażącego naruszenia moich praw podstawowych.“

Zasada ta znajduje oparcie:

W art. 47 Karty praw podstawowych UE → prawo do skutecznego środka prawnego i rzetelnego procesu

W art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka → prawo do bycia należycie poinformowanym i wysłuchanym

Oraz w prawie słowackim:

- § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego – obowiązek działania we współdziałaniu ze stroną,
- § 17a ustawy nr 580/2004 Dz.U. – możliwość wniesienia zarzutów wobec zestawienia zaległości, o której nie zostałem poinformowany – co oznacza, że pozbawiono mnie prawa do obrony.

III. Środki dowodowe:

- Pismo VšZP z 6.6.2025 o umorzeniu wierzytelności (dowód nr 1)
- Stanowisko VšZP z 16.6.2025 o obstawaniu przy 10 EUR kosztów (dowód nr 2)
- Potwierdzenie ubezpieczenia w Niemczech od 2016 r. (zastępuję oświadczeniem pod przysięgą i potwierdzeniem pobytu – Meldezettel)
- Skan zablokowanego rachunku (dowód nr 3)
- Oświadczenie powoda pod przysięgą o naruszeniu i szkodzie (dowód nr 4)

IV. Żądanie pozwu (Petitum):

Powód wnosi, aby sąd wydał następujący wyrok:

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. jest zobowiązana zapłacić powodowi kwotę 10 000 EUR tytułem odszkodowania wraz z odsetkami za zwłokę od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty.
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. jest zobowiązana zwrócić powodowi koszty postępowania w terminie 3 dni od uprawomocnienia się wyroku.



Z poważaniem

W Kumhausen, dnia 10.07.2025

Peter Ferenc

[Dokument podpisany QES]

Wnioskodawca:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Republika Federalna Niemiec
data urodzenia: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V

10.07.2025

Dotyczy: WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD OPŁATY SĄDOWEJ na podstawie § 138 ust. 1 Kodeksu postępowania cywilnego spornego (CSP)

I. Uzasadnienie wniosku

Niniejszym wnoszę o pełne zwolnienie od opłaty sądowej w postępowaniu o odszkodowanie przeciwko Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., które wnoszę z powodu bezprawnego postępowania przy wydaniu i zastosowaniu zestawienia zaległości oraz następczej egzekucji.

Jestem osobą fizyczną, która od dłuższego czasu znajduje się w trudnej sytuacji socjalnej i majątkowej. Od 2016 r. na stałe mieszkam w Republice Federalnej Niemiec, gdzie obecnie jestem bez dochodu, bez majątku i w stanie osobistej niewypłacalności. W niemieckim sądzie złożyłem wniosek o ogłoszenie upadłości jako osoba fizyczna – nieprzedsiębiorca. Postępowanie jest obecnie w toku.

Nie jestem w stanie uiścić opłaty sądowej ani innych kosztów postępowania bez zagrożenia własnej egzystencji. Jednocześnie wniesienie pozwu jest zasadne i opiera się na pisemnych oświadczeniach samej VŠZP, która uznała, że nie istnieje żadna wierzytelność wobec mojej osoby.

Jednocześnie załączam oświadczenie pod przysięgą o moich stosunkach majątkowych oraz o złożonym wniosku o upadłość w Niemczech.

„Wniosek o upadłość złożyłem w Niemczech jako osoba fizyczna, jednak sąd omyłkowo potraktował go jako przedsiębiorcy. Obecnie przygotowuję nowy wniosek jako nieprzedsiębiorca (Privatinsolvenz), co odpowiada mojej rzeczywistej sytuacji – jestem bez dochodu, bez działalności i bez majątku.”

II. Wniosek

Wnoszę, aby sąd na podstawie § 138 ust. 1 CSP orzekł o zwolnieniu mnie w całości z opłaty sądowej w postępowaniu przeciwko Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Peter Ferenc

W Kumhausen, Niemcy, dnia 10.07.2025

[Dokument podpisany QES]

Oświadczenie pod przysięgą o stosunkach majątkowych

Ja, niżej podpisany

Peter Ferenc

data urodzenia: 24.10.1964

zamieszkały: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Republika Federalna Niemiec

Oświadczam pod przysięgą, że:

1. Od 2016 r. na stałe mieszkam w Republice Federalnej Niemiec.
2. Obecnie jestem bez jakiegokolwiek regularnego dochodu.
3. Nie pobieram żadnych świadczeń socjalnych, zasiłków wspierających ani ubezpieczenia chorobowego.
4. Nie posiadam żadnego majątku na terytorium Republiki Słowackiej ani za granicą, w tym nieruchomości, pojazdów, rachunków i innych aktywów.
5. Znajduję się w stanie osobistej niewypłacalności i złożyłem we właściwym sądzie w Niemczech wniosek o upadłość jako osoba fizyczna (nieprzedsiębiorca). Postępowanie jest obecnie w toku rozpoznawania.
6. Wszystkie moje bieżące koszty utrzymania pokrywają wyłącznie wsparcia od osób bliskich, a nie z zatrudnienia lub działalności.

Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie, świadomie i z pełną odpowiedzialnością za prawdziwość podanych danych, które jestem gotów w każdej chwili wiarygodnie udokumentować.



Peter Ferenc

W Kumhausen, Niemcy, dnia 10.07.2025

[Dokument podpisany QES]

Oświadczenie o stanie postępowania upadłościowego w Niemczech

Ja, niżej podpisany

Peter Ferenc

data urodzenia: 24.10.1964

zamieszkały: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Republika Federalna Niemiec

oświadczam, co następuje:

Jestem osobą fizyczną bez dochodu i majątku, która znajduje się w osobistej trudnej sytuacji finansowej.

We właściwym sądzie w Niemczech złożyłem wniosek o upadłość, który jednak został błędnie zakwalifikowany jako „przedsiębiorczy”. Obecnie przygotowuję nowy wniosek o upadłość jako zwykła osoba fizyczna (Privatinsolvenz) zgodnie z rzeczywistym stanem, ponieważ nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej i nigdy nie działałem jako osoba samozatrudniona w Niemczech.

Po złożeniu nowego wniosku przedłożę słowackiemu sądowi potwierdzenie włączenia do postępowania upadłościowego.

Niniejsze oświadczenie składałem jako część dokumentów do wniosku o zwolnienie od opłaty sądowej.



Peter Ferenc

W Kumhausen, Niemcy, dnia 10.07.2025

[Dokument podpisany QES]

Oświadczenie pod przysięgą o naruszeniu i szkodzie

Ja, niżej podpisany

Peter Ferenc

data urodzenia: 24.10.1964

zamieszkały: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Republika Federalna Niemiec

Oświadczam pod przysięgą, że:

W wyniku nieuzasadnionego postępowania Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP), która wystawiła przeciwko mnie zestawienie zaległości nr 2427017713, zostałem poddany postępowaniu egzekucyjnemu nr 156EX 171/25, w którym zablokowano mój rachunek bankowy.

Egzekucja ta odbyła się bez uprzedniego poinformowania mnie, ostrzeżenia lub należytego pouczenia o możliwości obrony. Żadna decyzja nie została mi doręczona, deklarowany dług nigdy nie istniał, a wierzytelność została skonstruowana i później w całości umorzona przez VšZP.

Mimo to w drodze egzekucji zatrzymano mi gotówkę i uniemożliwiono dostęp do rachunku, co spowodowało u mnie:

- stan niepewności egzystencjalnej,
- znaczny stres, pogorszenie zdrowia i napięcie psychiczne,
- naruszenie mojej godności jako obywatela UE, który niczego się nie dopuścił.

Jestem przekonany, że to naruszenie było sprzeczne z zasadami państwa prawa i dobrymi obyczajami oraz stanowiło nadużycie władzy przez instytucję publiczną.

Niniejsze oświadczenie składam jako podkładę do mojego pozwu o odszkodowanie.



Peter Ferenc

W Kumhausen, Niemcy, dnia 10.07.2025

[Dokument podpisany QES]

Wykaz załączników do pozwu:

1. Wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej na podstawie § 138 CSP,
2. Oświadczenie pod przysięgą o stosunkach majątkowych,
3. Krótkie oświadczenie o stanie postępowania w Niemczech (nowy wniosek jest w przygotowaniu i dotyczy zwykłej osoby fizycznej).
4. Oświadczenie pod przysięgą o naruszeniu i szkodzie.

Attore:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Germania
data di nascita: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V
podatelnaOSBA5@justice.sk
lubica.vrchovska@justice.sk

10.7.2025

AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI

Convenuta:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
rappresentata da: Ing. Katarína Berová, responsabile del reparto assicurazione sanitaria

Oggetto: AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI PER ESECUZIONE ILLEGITTIMA – IMPORTO: 10 000 EUR

I. Fatti

Il 9.4.2025 il Tribunale distrettuale di Banská Bystrica ha rilasciato l'autorizzazione all'esecuzione n. 156EX 171/25 sulla base del titolo esecutivo della VŠZP – prospetto delle morosità n. 2427017713. Tale titolo è stato emesso per il periodo da gennaio 2022 a maggio 2023 per un importo di 687,70 EUR + 10 EUR di spese.

L'attore era però in quel periodo cittadino della RS con residenza e assicurazione in Germania. Ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 all'attore si applica il diritto di un solo Stato membro – la Germania.

Con lettera del 6.6.2025 la VŠZP ha ufficialmente riconosciuto che l'assicurazione sanitaria pubblica nella RS è cessata il 30.8.2016 e che il credito di cui al prospetto delle morosità n. 2427017713 è stato azzerato a 0,00 EUR. Ciononostante è stata eseguita l'esecuzione ed è stato bloccato il conto dell'attore: IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308. La VŠZP insiste nel mantenere la spesa di 10 EUR.

Il 26.02.2025 l'ufficiale giudiziaria mi ha prelevato indebitamente 44,58 € e la banca una commissione di -8 €. Il 10.6.2025 l'ufficiale giudiziaria ha prelevato 41,68 € e la banca una commissione di -8 €, con conseguente ulteriore danno patrimoniale.

Ad oggi, alla data del 10.7.2025, l'ufficiale giudiziaria, anche dopo la mia diffida, non ha liberato il mio conto né restituito le somme prelevate!

II. Valutazione giuridica

Ai sensi della legge n. 514/2003 Racc. sulla responsabilità per i danni cagionati nell'esercizio del potere pubblico, lo Stato e i suoi organi rispondono dei danni cagionati da una decisione illegittima o da un procedimento amministrativo scorretto. Nel caso di specie si è verificato:

- l'errata registrazione dell'attore come autopagante,
- l'emissione di un prospetto delle morosità illegittimo,
- un'istanza esecutiva ingiustificata,
- l'esecuzione, che ha inciso sui diritti patrimoniali dell'attore.

Il risultato è stato una lesione dei diritti, una limitazione della disponibilità del conto, stress nonché una lesione della dignità e della sicurezza economica dell'attore.

1. L'obbligo di comunicazione grava sull'istituzione pubblica

Ai sensi della legge n. 71/1967 Racc. sul procedimento amministrativo (Codice di procedura amministrativa) e della legge n. 580/2004 Racc. sull'assicurazione sanitaria:

- l'organo amministrativo (VšZP) è tenuto ad accertare i fatti della causa e a garantire la notifica,
- se non può notificare, non può trarre conseguenze nei confronti del destinatario.

3. Il prospetto delle morosità è stato emesso senza che io avessi la possibilità di difendermi

- Ciò è in contrasto con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (diritto a un equo processo),
- nonché con il principio audiatur et altera pars („sia ascoltata anche l'altra parte“).

« L'intero procedimento – dall'errata registrazione, passando per la mancata notifica, fino all'esecuzione – si è svolto su di me, a mia insaputa e senza la mia partecipazione. Un tale esercizio del potere pubblico è riprovevole e incompatibile con i principi dello Stato di diritto. Di conseguenza mi è stato sottratto il diritto di difesa, con una grave lesione dei miei diritti fondamentali. »

Questo principio trova fondamento:

Nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE → diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo

Nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo → diritto ad essere debitamente informato e ascoltato

E nel diritto slovacco:

- § 3 del Codice di procedura amministrativa – obbligo di agire in cooperazione con la parte,
- § 17a della legge n. 580/2004 Racc. – la possibilità di proporre opposizioni al prospetto delle morosità, della quale non sono stato informato – il che significa che mi è stato sottratto il diritto di difesa.

III. Mezzi di prova:

- Lettera della VšZP del 6.6.2025 sull'annullamento del credito (prova n. 1)
- Parere della VšZP del 16.6.2025 sul mantenimento di 10 EUR di spese (prova n. 2)
- Attestazione di assicurazione in Germania dal 2016 (sostituita da dichiarazione sostitutiva e certificato di residenza – Meldezettel)
- Scansione del conto bloccato (prova n. 3)

- Dichiarazione sostitutiva dell'attore sull'ingerenza e sul danno (prova n. 4)

IV. Conclusioni (Petitum):

L'attore chiede che il tribunale emetta la seguente sentenza:

1. La Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. è tenuta a pagare all'attore la somma di 10 000 EUR a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi di mora dal giorno della notifica dell'azione fino al pagamento.
2. La Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. è tenuta a rimborsare all'attore le spese del procedimento entro 3 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.



Con osservanza

A Kumhausen, il 10.07.2025

Peter Ferenc

[Documento firmato con QES]

Richiedente:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Repubblica Federale di Germania
data di nascita: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V

10.07.2025

Oggetto: ISTANZA DI ESENZIONE DALLA TASSA GIUDIZIARIA ai sensi del § 138, comma 1, del Codice di procedura civile contenziosa (CSP)

I. Motivazione dell'istanza

Con la presente chiedo l'esenzione totale dalla tassa giudiziaria nel procedimento di risarcimento danni contro la Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., che propongo a causa del procedimento illegittimo nell'emissione e nell'applicazione del prospetto delle morosità e della conseguente esecuzione.

Sono una persona fisica che da lungo tempo si trova in stato di disagio sociale ed economico. Dal 2016 vivo stabilmente nella Repubblica Federale di Germania, dove attualmente sono privo di reddito, di patrimonio e in stato di insolvenza personale. Presso un tribunale tedesco ho presentato istanza di insolvenza come persona fisica – non imprenditore. Il procedimento è attualmente in corso.

Non sono in grado di corrispondere la tassa giudiziaria né le altre spese del procedimento senza mettere a rischio la mia stessa esistenza. Al tempo stesso la proposizione dell'azione è fondata e si basa sulle dichiarazioni scritte della stessa VŠZP, che ha riconosciuto che nei miei confronti non esiste alcun credito.

Allego inoltre una dichiarazione sostitutiva sulle mie condizioni patrimoniali e sull'istanza di insolvenza presentata in Germania.

« Ho presentato l'istanza di insolvenza come persona fisica in Germania, ma il tribunale l'ha erroneamente trattata come imprenditoriale. Attualmente sto preparando una nuova istanza come non imprenditore (Privatinsolvenz), il che corrisponde alla mia situazione reale – sono senza reddito, senza attività e senza patrimonio. »

II. Istanza

Chiedo che il tribunale, ai sensi del § 138, comma 1, CSP, disponga di esentarmi integralmente dal pagamento della tassa giudiziaria nel procedimento contro la Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.



Peter Ferenc

A Kumhausen, Germania, il 10.07.2025

[Documento firmato con QES]

Dichiarazione sostitutiva sulle condizioni patrimoniali

Io, sottoscritto

Peter Ferenc

data di nascita: 24.10.1964

residente: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Repubblica Federale di Germania

Dichiaro solennemente che:

1. Dal 2016 vivo stabilmente nella Repubblica Federale di Germania.
2. Attualmente sono privo di qualsiasi reddito regolare.
3. Non percepisco alcuna prestazione sociale, sussidio o indennità di malattia.
4. Non possiedo alcun bene nel territorio della Repubblica Slovacca né all'estero, inclusi immobili, veicoli, conti e altri attivi.
5. Mi trovo in stato di insolvenza personale e ho presentato presso il tribunale competente in Germania un'istanza di insolvenza come persona fisica (non imprenditore). Il procedimento è attualmente in fase di esame.
6. Tutte le mie spese correnti di sostentamento sono coperte esclusivamente da contributi di persone vicine, non da lavoro dipendente o da attività d'impresa.

Rendo questa dichiarazione liberamente, consapevolmente e con piena responsabilità per la veridicità dei dati indicati, che sono pronto a comprovare in modo credibile in qualsiasi momento.



Peter Ferenc

A Kumhausen, Germania, il 10.07.2025

[Documento firmato con QES]

Dichiarazione sullo stato della procedura di insolvenza in Germania

Io, sottoscritto

Peter Ferenc

data di nascita: 24.10.1964

residente: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Repubblica Federale di Germania

dichiaro quanto segue:

Sono una persona fisica senza reddito e senza patrimonio, che si trova in stato di disagio finanziario personale.

Presso il tribunale competente in Germania ho presentato un'istanza di insolvenza che è stata però erroneamente classificata come „imprenditoriale“. Attualmente sto preparando una nuova istanza di insolvenza come normale persona fisica (Privatinsolvenz) in conformità alla situazione reale, poiché non svolgo alcuna attività d'impresa e non ho mai operato come lavoratore autonomo in Germania.

Dopo la presentazione della nuova istanza presenterò al tribunale slovacco la conferma di ammissione alla procedura di insolvenza.

Rendo questa dichiarazione quale parte della documentazione a corredo dell'istanza di esenzione dalla tassa giudiziaria.



Peter Ferenc

A Kumhausen, Germania, il 10.07.2025

[Documento firmato con QES]

Dichiarazione sostitutiva sull'ingerenza e sul danno

Io, sottoscritto

Peter Ferenc

data di nascita: 24.10.1964

residente: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Repubblica Federale di Germania

Dichiaro solennemente che:

A seguito della condotta ingiustificata della Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP), che ha emesso nei miei confronti il prospetto delle morosità n. 2427017713, sono stato sottoposto al procedimento esecutivo n. 156EX 171/25, nel quale è stato bloccato il mio conto bancario.

Tale esecuzione è avvenuta senza che io fossi previamente informato, avvertito o debitamente istruito sulla possibilità di difesa. Nessuna decisione mi è stata notificata, il debito dichiarato non è mai esistito e il credito è stato costruito e successivamente annullato dalla VšZP per intero.

Ciononostante, in via esecutiva mi è stato trattenuto denaro contante ed è stato impedito l'accesso al conto, il che mi ha causato:

- uno stato di insicurezza esistenziale,
- stress considerevole, peggioramento della salute e tensione psichica,
- una lesione della mia dignità di cittadino dell'UE che non ha commesso alcun illecito.

Sono convinto che tale ingerenza fosse in contrasto con i principi dello Stato di diritto e con il buon costume e costituisse un abuso di potere da parte di un'istituzione pubblica.

Rendo questa dichiarazione quale documento a corredo della mia azione di risarcimento danni.



Peter Ferenc

A Kumhausen, Germania, il 10.07.2025

[Documento firmato con QES]

Elenco degli allegati all'azione:

1. Istanza di esenzione dalla tassa giudiziaria ai sensi del § 138 CSP,
2. Dichiarazione sostitutiva sulle condizioni patrimoniali,
3. Breve dichiarazione sullo stato del procedimento in Germania (la nuova istanza è in preparazione e riguarda una normale persona fisica).
4. Dichiarazione sostitutiva sull'ingerenza e sul danno.